



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/197/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

**בפני כבוד המפקחת הבכירה על רישום מקרקעין
אביטל שרייבר**

תובעת שכנגד

ירושלים נעימה,
באמצעות ב"כ: עו"ד צור יוסי
ירושלים
טל': 0506688773 פקס: 026259099

נגד

נתבעים שכנגד

1 **אילת סגל,**
ירושלים
טל': 052-8882444

2 **ראובן סגל,**
ירושלים

פסק דין

עניינו של פסק דין זה הוא שאלת הזכות לתשלומי איזון בגין הרחבת דירה שביצעו הנתבעים שכנגד (להלן – הנתבעים) וטענות לפגיעה בדירת התובעת שכנגד (להלן – התובעת) בגין עבודות בניה שביצעו הנתבעים, ולביצוע עבודות כאמור בניגוד להיתר בניה.

1. הצדדים הם בעלי דירות בבית המשותף ברחוב קמזון 17 בירושלים הידוע כגוש שומה 30714 חלקה 3 (להלן – הבית המשותף). התובעת היא בעלת דירה בקומה הראשונה והנתבעים הם בעלי דירת מגורים בקומת הקרקע וכן הנתבע הוא בעל דירה נוספת בקומה השנייה. הבית המשותף הוא בית מורכב הכולל 5 מבנים, ויש לו תקנון מוסכם.

2. לטענת התובעת, בשנת 2019 ביצעו הנתבעים שיפוץ והרחבה של דירתם ועל גג דירת הנתבע. לטענתה, העבודות בוצעו בחריגה מהיתר ותוך גרימת נזק לתובעת.

הנתבעים הגביהו את רצפת הממ"ד שבנו ב-4 ס"מ ממישור הריצוף של דירת התובעת, דבר שיגביל אותה בהרחבה שתראה לבצע. על הנתבעים לשפות את התובעת בעלות ההתאמה, כפי שקבע המומחה מטעמי.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/197/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בנוסף נבנה פודסט בניגוד להיתר, לגביו מצא המומחה מטעמי כי השאלה אם הוא רכוש משותף או פרטי היא סוגיה משפטית. הפודסט מונע מהתובעת את הגישה לחצר הבית המשותף שהיא רכוש משותף.

לטענתה, הפודסט מכסה את האזור המיועד לפתח מילוט בניגוד להנחיות הג"א ובניגוד להוראות ההיתר וכן חוסמת את הכניסה לחדר ההסקה של הבית המשותף. המומחה מטעמי קבע כי לא הושלמו העבודות הנדרשות לצורך דרך מילוט מהמקלט.

הנתבעים הותירו חומרי בניה בצד המזרחי של הבית המשותף ועל גג הבניין. כן הותירו על תקרת תוספת המגורים באגף המזרחי משטח אבני חיפוי העלולה לגרום לקריסת המבנה. לטענתה, הנתבעים ביטלו נקודת ניקוז ששירתה את מרפסת התובעת, התקינו מצלמה ברכוש המשותף הפוגעת בפרטיות וכן בנו מחסן שלא כדין. רק לאחר הגשת התביעה הסירו הנתבעים את המצלמה ומשטח אבני החיפוי אך נותרה פסולת בניה.

לטענתה, המומחה מטעמי לא ערך מדידות של הממ"ד ושל המחסן ויש בכך כדי להחטיא את מטרות חוות דעתו שכן ככל שיש חריגות על הנתבעים לשלם דמי איזון בגין.

לטענתה, אף שהמומחה מטעמי מצא שלא קיימת חבות בתשלומי איזון, קביעתו אינה ברורה לאור שטח הממ"ד שהותר לנתבעים לבנות לעומת היקף השטחים להם זכאית התובעת, ובהתחשב בכך שחלקה היחסי של התובעת ברכוש המשותף גדול מזה של הנתבעים.

כן נמצא כי הנתבעים עושים "שימוש זמני" כבר 5 שנים במבואת המחסנים ועל כן הם חייבים בדמי שימוש.

3. לטענת הנתבעים, כבר בשלב מוקדם של ההליך נמחקו הסעדים בנושא המצלמות והכבל, והסעד בנושא הניקוז התייתר. כן הוסכם כי המומחה מטעמי יתייחס לבנייה



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/197/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

בקומת הקרקע בלבד. בין הצדדים היו הסכמות כי חלף הסעדים שנדרשו בכתב התביעה לסילוק יד, נקבעו סעדים חדשים של דמי איזון. למרות זאת התובעת בסיכומיה חזרה לסעדים של סילוק יד שדרשה בכתב התביעה ואף הוסיפה סעדים חדשים של דמי שימוש, פיצוי וכד'.

המומחה מטעמי מצא שלא מגיעים לתובעת דמי איזון ודחה את טענות התובעת לעניין בניה בניגוד להיתר, למניעת גישה לשטח משותף ולפגיעה ברכוש משותף. באשר להשלמות שמצא המומחה שיש לבצע לעניין הסדרת מוצא בטוח משטח המקלט תוך פינוי פסולת הרי שהדבר בוצע. ענין חדר השירות לא נכלל בתביעה ובהסכמות הדיוניות ועל כן התייחסות המומחה לעניין היא הרחבת חזית. מכל מקום המומחה הודה בחקירתו ששגה בכך שהצביע על כך כבניה לא חוקית.

מחוות דעתו של המומחה מטעמי עולה שלתובעת מתאפשרת הרחבה דומה ללא מגבלות, והיא אינה זכאית לדמי איזון ואף זכאית לזכויות בניה העולות על אלו של הנתבעים.

באשר למחסנים מצא המומחה שקיימת לתובעת יותר מאפשרות אחת לבנית מחסן דומה לזה של הנתבעים.

המומחה קבע כי גובה הממ"ד אינו חורג ממה שהותר בהיתר ואינו גורם לאילוצים שיפגעו בבניית ממ"ד על ידי התובעת.

התובעת פעלה בניסיון להרחיב חזית בהיבטים שונים ויש לדחות את טענותיה בהיבטים אלו.

התובעת פעלה באופן שהכביד על ההליך.

ההליך

4. ההליך החל בתביעה שהגישו הנתבעים כנגד התובעת בטענה לליקויי רטיבות הנובעים מדירתה. בדיון מקדמי מיום 24.11.2020 הוסכם כי הדיון התיק העיקרי ובתביעה שכנגד יפוצל.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/197/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

5. בדיון מקדמי מיום 23.11.2021 עלה כי הנתבעים הסירו את המצלמות ואת הכבל החשמלי נשוא התביעה ועל כן סעדים אלו נמחקו. בסיום הדיון הגיעו הצדדים להסכמות שקיבלו תוקף של החלטה באשר למינוי מומחה מהנדס מטעמי בנוגע לטענות לעניין בניית המחסן, לבניה שביצעו הנתבעים לרבות גובה הממ"ד ולעניין תשלומי איזון. כן הוסכם שאם יעלה שקיימת יכולת לתובעת לבניית מחסן דומה לזה של הנתבעים ושתוספות הבניה נבנו לפי היתר ואינן מונעות הרחבה דומה או ביצוע תשלומי איזון, התובעת תוותר על הסעדים בעניינים אלו. הוסכם שהנתבעים יפנו את פסולת הבניה וכן הוסכם שהסעד בעניין הניקוז התיייתר לאור פסק הדים בהליך העיקרי. עוד הוסכם כי הסעד לעניין חדר ההסקה התיייתר.
6. בעקבות כך מונה מומחה מטעמי, המהנדס והשמאי צבי רון, לבחינת נושא הבניה על פי היתר, בחינת האפשרות להרחבה דומה ולחלופין לדמי איזון, האפשרות לבנות מחסן עבור התובעת ובחינת השאלה האם גובה הממ"ד חורג מהמותר או פוגע בזכות התובעת לבנות בניה דומה.
7. בהמשך ביקשה התובעת כי המומחה מטעמי יתייחס בחוות דעתו גם לדמי איזון המגיעים לה לטענתה בגין ההרחבה שביצע הנתבע בדירה הנוספת שבבעלותו, אולם בהחלטה מיום 2.1.2022 קבעתי כי הסכמות הצדדים התייחסו בעניין זה לדירה בקומת הקרקע בלבד.
8. הנתבעים התעכבו בהעברת שכר המומחה, דבר שעיכב במידה מסוימת את מתן חוות הדעת.
9. ביום 5.9.2022 נתנה חוות דעתו של המומחה מטעמי. בהמשך, אם כי לאחר המועד שנקבע לכך, הוגשה בקשה מטעם התובעת לחקור את המומחה ולקבל מסמכים בנוגע לבדיקות שבוצעו מטעמו. ביום 23.1.2023 נתן המומחה מענה לשאלות הבהרה מטעם התובעת, וביום 21.5.2023 ניתן מענה לשאלות הבהרה נוספות. ביום 21.5.2024 התקיים דיון לצורך חקירת המומחה. לאחר מכן נקבע התיק לסיכומים בכתב ואלו הוגשו.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/197/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

דיון והכרעה

10. על פי הסכמות הצדדים כפי שהן מופיעות בפרוטוקול הדיון מיום 23.11.2021 עמוד 3 שורות 22-38, נושא ניקוז מרפסת דירת התובעת ונושא חדר ההסקה התייתרו, ובאשר ליתר הסעדים, הוסכם כי אם יימצא שלתובעת אפשרות שאינה פחותה מזו של הנתבעים לבנות מחסן, ותוספות הבניה של הנתבעים הן לפי היתר ולתובעת זכות לבניה דומה או שניתן לפצותה על היעדר זכות כזו בתשלומי איזון, התובעת תוותר על הסעדים בעניינים אלו. כן הוסכם על פינוי הפסולת על ידי הנתבעים. בהתאם לכך הוגדרו סמכויות המומחה שמונה מטעמי בהסכמת הצדדים על פי החלטה מאותו יום.

סעדים אחרים שביקשה התובעת בסיכומיה כגון דמי שימוש במבואת המחסנים, לא נכללו בכתב התביעה ומהווים הרחבת חזית ועל כן יימחקו. בנוסף, טענות התובעת בסיכומיה בעניינים שהתייתרו בהתאם להסכמות הצדדים במהלך ההליך כגון לעניין מצלמות, כבל חשמלי וניקוז, נדחות.

11. לפיכך נותר להכריע, על פי הסכמות הצדדים, בעניינים כדלקמן:
א. השאלה האם הבניה שביצעו הנתבעים בוצעה על פי היתר, לרבות לעניין גובה הממ"ד, והיבטים נוספים בנוגע לבניה שנטענו על ידי התובעת.
ב. האם לתובעת אפשרות למחסן באופן שאינו פחות מזה הקיים לנתבעים.
ג. האם לתובעת אפשרות לביצוע הרחבה דומה לזו שביצעו הנתבעים ולחלופין האם על הנתבעים לשלם לה תשלומי איזון.

בניה על פי היתר

12. נושאים הנוגעים להרחבת דירה בבית משותף מוסדרים בסימן ג1 לפרק ו' **לחוק המקרקעין**, תשכ"ט-1969 (להלן – **חוק המקרקעין**). באופן כללי ניתן לומר כי לצורך הרחבת דירה נדרשת החלטה של מי שבבעלותם שלשה רבעים מהדירות בבית המשותף ושני שליש מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, וכי הרחבה כאמור צריכה להיות כזו שניתן לקבל לגביה היתר בניה על פי תכנית בת תוקף (סעיפים 71א, 71ב **לחוק המקרקעין**). סעיף 71ב(ד)-(ו) **לחוק המקרקעין** מסדיר את זכותו של בעל דירה שדירתו אינה ניתנת להרחבה באותו שיעור של בעל הדירה המרחיב את דירתו, לקבל תשלומי איזון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/197/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בעלי דירות בבית משותף רשאים להתנות בתקנון המוסכם על הוראות סימן ג1 (סעיף 71ד לחוק המקרקעין).

בענייננו התקנון המוסכם קובע בסעיף 3 כי בעלי הדירות רשאים להרחיב את דירותיהם ובלבד שקיבלו אישורים נדרשים מהרשויות ושההרחבה לא תעלה על חלקם ברכוש המשותף.

בפועל, ולאחר הסכמת הצדדים בדיון מיום 23.11.2021, טענות התובעת התמקדו בהקשר זה, בתשלומי האיזון המגיעים לה לטענתה בשל בניה מעבר לחלקם של הנתבעים ברכוש המשותף, ובכך שהבניה נעשתה לטענתה בניגוד להיתר.

13. המומחה מטעמי התייחס לטענות התובעת באשר לחריגה מהיתר בניה בסעיף ו(1) בעמוד 20 לחוות דעתו. המומחה מצא כי הפודסט שבנו הנתבעים תואם בעיקרו את דרישות ההיתר. באשר לטענה שאינו מאפשר דרך מילוט מהמקלט, ציין המומחה כי אכן בהיתר נדרשת חפירת דרך מילוט וזו עדיין לא הוסדרה במועד ביקור, ועל כן קבע שיש להשלים הסדרת מוצא בטוח משטח המקלט תוך פינוי הפסולת וחומרי הבנייה משטח החצר המשותפת (עמוד 21 לחוות הדעת). באשר להתאמת הפודסט להיתר, כאשר נשאל המומחה בחקירתו למה ציין שהוא תואם "בעיקרו" את דרישות ההיתר, הבהיר שקיימת בליטה חיצונית המהווה עקמומיות קלה (פרוטוקול הדיון מיום 21.5.2024 עמוד 5 שורות 1-4), המומחה לא מצא בעיה של חסימת הגישה לחצר או למקלט בשל הפודסט, אלא שציין שיש להסדיר את השמשת דרך המילוט (עמוד 5 שורות 6-19).

באשר למעמדו של הפודסט, המומחה ציין בחוות דעתו שייחוס השטח הנדון לשימוש בלעדי על ידי הנתבעים היא סוגיה משפטית הנתונה לפתחי (עמוד 20 לחוות הדעת) אולם מסיכומי התובעת לא עולה כי מתבקש סעד כלשהו בעניין זה, ועל כן איני מוצאת מקום להכריע בכך. מובן שבכל מקרה הנתבעים אינם רשאים למנוע גישה לחצר המשותפת או ליציאת החירום של המקלט באמצעות הפודסט.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/197/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

14. בעמוד 23 לחוות דעתו ציין המומחה כי חדר השירות (או מרפסת השירות) בדירת הנתבעים הורחב בניגוד להיתר הבניה אבל הבהיר כי לא הוצגו לו ממצאים במועד הביקור המעידים שעבודות ההרחבה האמורות בוצעו במסגרת העבודות נשוא הליך זה. מחקירת המומחה עלה כי מדובר במרפסת שירות שהייתה קיימת בעבר, ומופיעה ככזו במצב הקיים בתשריט ההיתר, ולא התבקש הקירוי שלה במסגרת ההיתר הקיים, אלא שלדברי המומחה, קרוב לוודאי שלא ניתן היתר לקירוי כאמור בעבר (פרוטוקול הדיון מיום 21.5.2024 עמוד 7 שורות 7-37). התובעת טענה בסיכומיה כי מרפסת השירות האמורה נבנתה בניגוד להיתר (פסקה 28 לסיכומיה). טענת התובעת בעניין זה נדחתה. עניין זה נכלל בחוות דעתו של המומחה מטעמי מעבר לנדרש, שכן כתב התביעה, לרבות חוות הדעת שצורפה לו מטעם התובעת, מתייחס לעבודות שבוצעו מטעם הנתבעים והחלו במהלך שנת 2019, תוך התייחסות לתוכנית ההיתר שאושרה לצורך עבודות אלו, שעה שעלה שמרפסת השירות קורתה קודם לכן, והעבודות בה לא נכללו בבקשה להיתר.

15. המומחה מצא שבניגוד לטענת התובעת, מפלס תקרת הממ"ד תואם את תנאי ההיתר, כך שמפלס פני הבטון הוא בגבולות מפלס פני הבטון ברצפת דירת התובעת, באופן המאפשר בעתיד יישום אריחי ריצוף הממ"ד העתידי בדירת התובעת במפלס אחיד לריצוף דירתה (עמוד 25 לחוות הדעת). המומחה הבהיר כי היריעות הביטומניות שהונחו על גבי משטח הבטון הן שיוצרות כיום הפרשי גבהים, אולם מפלס הבטון עצמו, לאחר חשיפה שנעשתה על ידי בודק מטעם המומחה, הנו בגובה הנכון (ר' גם תשובה 2 לשאלות ההבהרה במסמך המומחה מיום 23.1.2023).

16. בחקירת המומחה על ידי ב"כ התובעת, הובהר כי המומחה התייחס בחוות דעתו לשאלה האם הבניה בוצעה על פי ההיתר, בהיבטים הנוגעים ל"גאומטריה" של הבניה, ולא להיבטים הנוגעים לחומרים וכד' (ר' לדוגמה פרוטוקול הדיון מיום 21.5.2024 עמוד 3 שורות 25-31). זאת בצדק, שכן מטרת מינוי המומחה מטעמי הייתה לבחון האם הנתבעים בנו את השטחים הנוספים בהתאם להיקפים שאושרו להם בהיתר בניה, ולא לבחון היבטים טכניים הנוגעים לתנאי ההיתר, הנמצאים בסמכות העירייה וועדות התכנון.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/197/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

בהקשר זה יש לציין שסעיף 71א לחוק המקרקעין מגדיר "הרחבה" כ"הגדלה של שטח דירה קיימת בבית המשותף שניתן לקבל לגביה היתר בניה לפי תכנית בת תוקף" ודבר זה מתקיים, כעולה מחוות דעתו של המומחה מטעמי.

כפי שכתבתי בתיק (המפקח על המקרקעין ירושלים) 363/19 **ויצמן נ' זדה** (נבו 7.2.2023), הבחינה של ערכאה זו במצב דברים בו הרחבת הבניה בוצעה בפועל, אינה באה להחליף את גורמי הרישוי הרלוונטיים ואינה באה לבחון האם בעל הדירה קיים את כל תנאי ההיתר כפי שנדרשו ממנו, שכן אין הדבר בסמכות ערכאה זו [ר' לדוגמה בתיק (המפקח על המקרקעין פתח תקווה) 659/20 עו"ד **נחמיאס שולמית נ' גיבלי ארז עזרא** (נבו 14.03.2022)]. מטרתה של בחינה זו היא שלא לאיין את דרישת סעיפים 71א ו-71ב האמורים, שכן אם עולה שאמנם ניתן לתת היתר על פי תכנית בת תוקף, ואף ניתן היתר כאמור, אך בעל הדירה ביצע הרחבה אחרת, ולא זו שאושרה לו בהיתר, אין משמעות לדרישה האמורה.

עם זאת, כאשר בעלי הדירות נתנו הסכמתם לבניה, או במקרה דנן, שעה שהדבר הוסדר בתקנון המוסכם, קיימת הנחה שביצוע הבניה יהיה על פי היתר בניה כדין [ר' לעניין זה תיק (מפקח פתח תקווה) 245/19 **גריין חיים דוב נ שטרנבוך איטה לאה** (נבו 4.3.2021 בפסקה 23, תיק (מפקח פתח תקווה) 355/21 **הלר רפאל נ' רוט אלימלך** (נבו 30.8.2022) (להלן – עניין הלר) בפסקה 40]. בנוסף, וכפי שנכתב על ידי חברי כב' המפקח מאיר פורת **בעניין הלר**, בין בעל הדירה המרחיב לבעלי הדירות שהסכימו להרחבה נוצר למעשה חוזה שחלקו העיקרי הוא שעבודות ההרחבה יושלמו באופן ראוי ותקין (פסקה 56 לפסק הדין).

17. בענייננו, הוכח כי בהיבטים הנוגעים למוצא בטוח משטח המקלט, הדבר לא הוסדר בהתאם להיתר, לכל הפחות עד למועד ביקור המומחה, וכן הוכח כי יש לפנות את הפסולת וחומרי הבניה מהחצר המשותפת על פי האמור בחוות הדעת. באשר להיבטים אחרים הנוגעים לבנייה על פי ההיתר, בהיבטים טכניים, אמנם הוצגו למומחה מטעמי בחקירתו מסמכים שונים מהעירייה, אולם מדובר בהיבטים שלא נמסרו לבדיקתו ואינם בידיעתו (ר' לדוגמה עמוד 2 לפרוטוקול הדיון מיום 21.5.2024 שורות 49-32, עמוד 3 שורות 31-1).



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/197/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

ככל שהיה ברצון התובעת להוכיח כי גורמי הרישוי סבורים שהבנייה לא נעשתה בהתאם לדרישות ההיתר בהיבטים אלו, הרי שלכל הפחות היה עליה לזמן לעדות את הגורמים הרלוונטיים מרשות הרישוי, וגם אז ספק אם היה מקום להכריע בהיבטים אלו שהם היבטים טכניים המסורים לרשויות התכנון והרישוי. בכל מקרה, לא ניתן לתת משקל למסמכים שהציגה התובעת למומחה במהלך ישיבת ההוכחות בנוגע לליקויים שנפלו לטענתה בהליך הרישוי שכן הוצגו שלא באמצעות עורכם, ולא ניתן להבין מהם את ההקשר הכולל של היבטי הרישוי. אוסיף על כך, שהתובעת הציגה את המסמכים לראשונה במועד ישיבת ההוכחות שנקבעה לצורך חקירת המומחה, כך שגם לנתבעים לא הייתה הזדמנות לבחון את תכנם ולתת התייחסותם (ר' פרוטוקול הדיון מיום 21.5.2024 עמוד 2 שורות 28-49, עמוד 3 שורות 1-23). עם זאת, מובן שהתובעת יכולה לפעול מול רשויות התכנון והרישוי ככל שלטענתה קיימים ליקויים בבנייה שבוצעה בהיבטים הנוגעים לסמכויותיהן.

18. באשר למבואת המחסנים, בשונה מטענת התובעת, המומחה מטעמי לא קבע שמי שצריך לבנות את שטח המבואה כולה, באופן שתתאפשר בניית מחסנים נוספים, הם הנתבעים, אלא רק ציין בחוות דעתו בעמ' 28 שטרם בוצעה מבואת המחסנים הנדרשת לביצוע כמבואה משותפת, ובחקירתו הבהיר שמי שירצה לייצר מחסן (נוסף) יצטרך להגדיל את המבואה או לייצר מבואה אחרת תוך התחשבות בכולם (פרוטוקול הדיון מיום 21.5.2024 עמוד 6 שורות 36-43). איני מוצאת גם הגיון לחייב את הנתבעים לבנות מבואה עבור מחסן שישמש את התובעת. לפיכך טענת התובעת בעניין אי השלמת המבואה בהתאם להיתר, בכל הנוגע לסמכויות ערכאה זו, נדחית.

19. לאור האמור, הטענה שבניה לא בוצעה על פי ההיתר מתקבלת רק באשר להסדרת מוצא בטוח מהמקלט, בהתאם להיתר, ולפינוי הפסולת מהחצר המשותפת. לפיכך אני קובעת שככל שהדבר טרם הוסדר, על הנתבעים להסדיר האמור בתוך 30 יום. בהקשר זה אבהיר כי לא ניתן להסתמך על טענת הנתבעים שהסדירו את הדבר ולדחות את הסעד, כאשר הבסיס לכך הוא תמונה בלבד, שהוצגה לראשונה בישיבה מיום 21.5.2024, על פיה לכאורה הדברים בוצעו לאחר ביקור המומחה מטעמי.

20. טענת התובעת כי על הנתבעים לשפוחה בסך של 4,000 – 5,000 ₪ לצורך התאמת תקרת הממ"ד לרצפת דירתה נדחית. מדובר בהרחבת חזית שכן מחוות דעתו של



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/197/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

המומחה מטעמי עלה כאמור, שבניגוד לטענת התובעת, ולחוות דעתו של המומחה מטעמה שצורפה לכתב התביעה, תקרת הממ"ד נבנתה בגובה המותר על פי ההיתר, אלא שעליה בוצע איטום, אשר הגביה אותה במעט, ויהיה צורך להסיר את האיטום כאשר התובעת תרצה להוסיף ממ"ד לדירתה (פרוטוקול הדיון מיום 21.5.2024 עמוד 5 שורות 38-50 עמוד 6 שורות 1-8). מכאן שאין המדובר בפגם בבנייה שביצעו הנתבעים או בבניה בניגוד להיתר, אלא בעניין מקובל, שיש להסדירו בשלב תוספת הבניה לדירת התובעת. וודאי שהתובעת לא הייתה זכאית להסרת שכבת איטום כאמור עובר להגשת התביעה. שכן מובן שהיה על הנתבעים להסדיר את נושא האיטום מעל הממ"ד שבנו כל עוד לא בוצעה עליו בניה נוספת. עלות הסרת איטום כאמור, כאשר התובעת תרצה להתחיל בביצוע תוספת בניה מטעמה, נתונה לממ"ד בין הצדדים, בכל הנוגע לשימוש התובעת בבנייה שבוצעה על ידי הנתבעים, כפי שציין המומחה בחקירתו (עמוד 5 שורות 45-46).

זכות התובעת לבניית מחסן דומה

21. המומחה מטעמי התבקש לבדוק האם המחסנים שבנו הנתבעים נבנו כך שלא נמנעת בניה דומה של מחסן עבור דירת התובעת, הן מבחינת הגודל והן מבחינת הגישה.

22. המומחה מצא בחוות דעתו כי נכון למועד ביקורו בוצעה מטעם הנתבעים דלת למבואת המחסנים אך טרם בוצעה מבואת המחסנים הנדרשת לביצוע כמבואה משותפת וביצוע חלוקת שטח החפיר למחסני הנתבעים הנדרשים לביצוע בהתאם לתשריט הבקשה להיתר. המומחה מצא כי ככל שמי מיתרת בעלי הזכויות בחלקה יחפוץ במימוש זכויותיו לביצוע מחסן יהיה צורך בהסדרת המבואות הנדרשות, אולם גם בהיעדר הסדרה כאמור, אם התובעת תחפוץ במחסן לפני בעלי זכויות אחרים, הרי שכבר כעת ניתן להסדיר 2 מחסנים בעלי מאפיינים דומים למחסן הנתבעים (עמוד 28-31 לחוות הדעת). עניין זה לא נסתר בחקירת המומחה. באשר לטענות התובעת בנוגע לגודל המחסן, ארחיב במסגרת הדיון בדמי האיזון להלן.

אפשרות התובעת לבצע הרחבה דומה או זכות לדמי איזון

23. באשר לשטחי האחסנה, המומחה לקח בחשבון שלנתבעים 2 דירות ועל כן קיימת להם זכות ל-2 מחסנים, בעוד לתובעת זכות למחצית משטח האחסנה של הנתבעים.



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/197/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

כעולה מהאמור לעיל, אין מניעה שהתובעת תבנה מחסן בעל מאפיינים דומים למחסני הנתבעים.

כן מצא המומחה שבמסגרת הבקשה להיתר להרחבת דירת הנתבעים אישרה הוועדה המקומית הקלות. המומחה ציין כי לאור אישור ההקלות הנתבעים ורוח הפסיקה הרווחת באשר לשיקול הדעת המצומצם של הוועדה המקומית, שלא לאשר הקלות זהות ככל שיתבקשו על ידי התובעת, בלתי סביר שלא יאושרו הקלות כאלו גם לתובעת ככל שיתבקשו (עמוד 27 לחוות הדעת).

המומחה ציין כי לאור השטחים המותרים להוספה לדירת התובעת לרבות המרחב המוגן ואישור הקלות כאמור, התובעת זכאית להרחבה דומה לזו של הנתבעים, ועל כן לא קיימת חבות בתשלומי איזון (ר' גם תשובה 1 לשאלות ההבהרה במסמך המומחה מיום 23.1.2023).

24. טענות התובעת שנפל פגם בחוות דעתו של המומחה מטעמי משום שלא מדד את שטח הממ"ד והמחסן ועל כן לא ניתן לקבוע שאינה זכאית לדמי איזון, נדחתה. המומחה מטעמי הבהיר בחקירתו שניתן להבין באופן כללי מהו שטח הממ"ד והמחסן, בין היתר לאור מיקומם הפיזי והשוואתו למופיע בתשריט ההיתר, וכי אין צורך במדידה מדויקת כדי להבין מהו שטחם וכדי להגיע למסקנה שבאפשרות התובעת לבנות מחסן וממ"ד בשטח דומה (ר' פרוטוקול הדיון מיום 21.5.2023 עמוד 4 שורות 41-4, עמוד 5 שורה 1, עמוד 6 שורות 25-9). אני מוצאת פגם באופן בו הגיע המומחה מטעמי למסקנות האמורות, שכן ביקר במקום וראה את מיקום הממ"ד והמחסן ביחס לתשריט ההיתר, כאשר במסגרת ההיתר פורטו המידות, ועל כן אני מקבלת את עמדתו שלא היה צורך בביצוע מדידה מדויקת. מכל מקום, התובעת לא ביקשה לבטל את חוות הדעת, ולא הוכיחה כי מידות המחסן והממ"ד חורגות מהאמור, ועל כן יש לקבל את חוות דעתו של המומחה מטעמי בעניינים אלו.

25. טענות התובעת לאי בהירות בחוות הדעת באשר לזכותה לדמי איזון משום שחלקה היחסי ברכוש המשותף גדול מחלקם של הנתבעים נדחתה. המומחה הבהיר בחקירתו של התובעת זכות לתוספת בניה העולה על זו שמימשו הנתבעים. המומחה הבהיר כי הנתבעים ביקשו שטח עיקרי של 15.47 מ"ר, בעוד לתובעת זכות לתוספת



**מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים**

מס' תיק: 1/197/2020

**מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין**

שטח עיקרי של 22.84 מ"ר על פי התב"ע. המומחה הבהיר כי שטח הממ"ד נחשב שטח שירות ולא שטח עיקרי (על אף שבהיתר, ובעקבות כך בחוות הדעת, שטחו נכלל בכלל שטחי ההרחבה), ועל כן אין לכלול אותו לצורך החישוב בשטח שהורחב על ידי הנתבעים. במכלול הנתונים, תוך התחשבות בחלקה הגדול יותר של דירת התובעת ברכוש המשותף, מצא המומחה כי לתובעת זכות להרחבה בשטח אקווילנטי גבוה מזה שמומש על ידי הנתבעים (פרוטוקול הדיון מיום 21.5.2024 עמוד 4 שורות 16-35, עמוד 5 שורות 20-26). זאת בהתחשב בכך שסביר שהועדה המקומית, בהתאם למקובל, תתן לתובעת הקלות דומות לאלו שנתנו לנתבעים. לאור האמור, אני מקבלת את ממצאי המומחה מטעמי, על פיהם התובעת זכאית להרחיב את דירתה בהיקף העולה על זה של הנתבעים גם בהתחשב בחלקה הגדול יותר ברכוש המשותף, ועל כן אינה זכאית לדמי איזון.

26. באשר למבואת המחסנים, המומחה הבהיר כי מדובר במבואה משותפת, ועל כן שטחה אינו רלוונטי לשאלת דמי האיזון (עמוד 6 שורות 37-50). טענת התובעת לזכות לדמי שימוש בגין שימוש ייחודי במבואה עקב הטענה לנעילת דלת המבואה על ידי הנתבעים, נדחית. מדובר כאמור בהרחבת חזית, שכן הסעד האמור לא נדרש בכתב התביעה, ולא נכלל בהסכמות הצדדים. יתר על כן, התובעת לא הוכיחה מהם דמי השימוש המגיעים לה לטענתה.

סיום

27. לאור כל האמור לעיל התביעה מתקבלת באופן חלקי בלבד, כך שעל הנתבעים להסדיר, בתוך 30 יום, מוצא בטוח משטח המקלט בהתאם להיתר, ופינוי הפסולת וחומרי הבניה משטח החצר המשותפת, ככל שאלו טרם הוסדרו (עמוד 21 לחוות דעתו של המומחה מטעמי). יתר הסעדים נמחקים או נדחים בהתאם לאמור לעיל.

28. באשר להוצאות ההליך, בהתחשב בכך שחלק סעדי התביעה התייתרו בשלב מוקדם של ההליך, אם כי חלקם נמצאו מוצדקים, ומרבית הסעדים שנותרו נדחו במסגרת פסק הדין, כאשר אותם סעדים שנדחו היו הסעדים המרכזיים בהליך, וכן בהתחשב בכך שחוות דעתו של המומחה מטעמי תמכה ברובה בעמדת הנתבעים, אני קובעת שעל התובעת להשיב לנתבעים באופן חלקי את העלויות בהן נשאו לצורך חוות דעתו של המומחה מטעמי, בסך של 5,000 ₪.



מדינת ישראל
משרד המשפטים
ירושלים

מס' תיק: 1/197/2020

מפקח על רישום מקרקעין
בסמכות שופט בית משפט שלום
לפי סעיף 74 לחוק המקרקעין

29. התובעת זכאית להשבת הפקדון שהפקידה לצורך הבטחת תשלום שכרו של המומחה מטעמי לצורך חקירתו בסך של 1,700 ₪, לאחר שתמלא טפסים מתאימים שיימסרו לה על ידי המזכירות.

ניתן היום, כ"ב תמוז תשפ"ד, 28 יולי 2024, בהיעדר הצדדים

אביטל שרייבר
מפקחת בכירה על רישום מקרקעין
ירושלים